פרק 3

ראשי הנזק – סקירה כללית

עתה נכנס לטרקלין עצמו: ראשי הנזק שעל פיהם נערך חישוב הנזק.

ראשי הנזק נחלקים **לנזקים מיוחדים** – נזקי עבר; **ולנזקים כלליים** – נזקי עתיד. חלק מהנזקים הם נזקי ממון, וחלקם נזקים שאינם ממוניים. ראשי הנזק הם:

※ **ראש נזק ממוני** – הפסד או הוצאה ממשיים הניתנים לשומה בכסף ואפשר למסור עליהם פרטים.[1] לדוגמה: אובדן כושר השתכרות, הוצאות רפואיות, הוצאות נסיעה, עזרת הזולת ונלוות;

※ **ראש נזק לא ממוני** – נזק בלתי מוחשי שאינו מתבטא בחיסרון כיס, לדוגמה: כאב וסבל, אובדן הנאות חיים, פגיעה בשם טוב, צער ובושה, קיצור תוחלת חיים;

※ **ראש נזק מיוחד** – נזק שהתגבש עד ליום מתן פסק הדין או יום עריכת תחשיב הנזק. לדוגמה: אובדן השתכרות עד כתיבת תחשיב הנזק או עד למתן פסק הדין, הוצאות רפואיות ונלוות עד כתיבת תחשיב הנזק או עד למתן פסק דין וכיוצא באלה, עזרת הזולת שנלקחה ועוד. נזק זה הוא נזק לעבר;

※ **ראש נזק כללי** – כל נזק עתידי: ממוני והלא ממוני.

הפיצוי יכול להיקבע בדרך של אומדן (פיצוי גלובלי) או דרך חישוב מפורט. חישוב נזק יכול להיעשות לניזוק החי או לניזוק המת.

---

1 לפי ס' 2 לפקודת הנזיקין.

להלן ראשי הנזק המקובלים ברוב רובם של תיקי הנזיקין – תיקי נזק קטנים, תיקי נזק בינוניים; וחישוב נזק בנכויות גבוהות:

※ **הפסד השתכרות** – לעבר ולעתיד (לעתיד נהוג לכנות ראש נזק זה: אובדן כושר השתכרות לעתיד[2]);

※ **הפסדי פנסיה** – נעשה חישוב אחד הכולל הן את העבר והן את העתיד;

※ **הוצאות רפואיות** – לעבר ולעתיד;

※ **הוצאות נסיעות וניידות** – לעבר ולעתיד;

※ **עזרת הזולת או עזרת צד שלישי** – לעבר ולעתיד;

※ **כאב וסבל** – כולל הן את העבר והן את העתיד. הסכום הוא אחד ללא פירוט עבר ועתיד;

※ **ראשי נזק נוספים בתיקים עם נכות גבוהה:** התאמת דיור, מוצרי ספיגה, תותבות, עזרים רפואיים מורכבים, הוצאות נלווית נוספות, טיפולי רכיבה, הידרותרפיה ועוד.

ניגש עתה לפירוט ראשי הנזק השונים ואופן חישובם.

---

2 לפי ס' 4(א)(1) לחוק הפלת"ד. המינוח מקובל בכל סוגי תביעות ניזקי גוף.